



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 8832/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR/SUOD/ANTT - Concessionárias de Rodovias Federais.

Referência Processo nº: 50500.019285/2025-56

Assunto: Disponibilização dos Veículos para Policiamento Rodoviário nos Contratos de Concessão de Rodovias Federais.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise e manifestação acerca das cláusulas contratuais dos Contratos de Concessão, do Programa de Concessões de Rodovias Federais (PROCROFE), particularmente no que diz respeito à disponibilização dos veículos para policiamento rodoviário, considerando as atribuições regimentais conferidas a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#) (atualizada pela [Resolução ANTT nº 6.019/2023](#)), a saber:

Art. 25. À Superintendência de Infraestrutura Rodoviária possui a seguinte estrutura:

[...]

II - Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários, à qual compete: (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

a) realizar a gestão, acompanhamento, controle, análise e encaminhamento de propostas de inclusão, exclusão, antecipação, postergação, reprogramação e alteração de investimentos e dos parâmetros técnicos e de desempenho de serviços operacionais dos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

b) acompanhar, controlar e ajustar as verbas previstas nos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

c) avaliar e propor a recomposição do equilíbrio econômico dos contratos de concessão rodoviária, relativos a alteração de investimentos e custos operacionais; e (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

d) instruir, analisar, propor e acompanhar os processos de revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais nos contratos de concessão rodoviária, relativos os investimentos e custos operacionais. (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#)) (Grifo nosso)

II. OBJETIVO

2. A presente Nota Técnica tem como principais objetivos:

- Analisar e uniformizar entendimento técnico;
- Trazer maior segurança nas análises técnicas e atos administrativos relativos ao tema em questão;
- Identificar dispositivos regulamentares, contratuais e legais;
- Identificar formas de operacionalização, fluxos de processos e procedimentos;
- Fornecer subsídios técnicos para orientação interna e externa;
- Propor melhorias nos procedimentos e processos internos desta Gerência.
- Complementar entendimento técnico exarado;

3. A análise e as conclusões alcançadas nesta Nota Técnica têm caráter orientativo e não vinculante às tomadas de decisões futuras por parte desta Gerência.

III. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

4. A seguir são apresentadas as referências contratuais e normativas a serem consideradas na análise:

- [Contratos de Concessão de Rodovias Federais](#) e respectivos Programas de Exploração da Rodovias - PERs;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT.

IV. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5. Inicialmente, destaca-se que, a partir de 2007, os editais de concessão elaborados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) passaram a prever a destinação de recursos ao aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no âmbito das concessões de rodovias

federais integrantes da 2ª Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCROFE. Em conformidade com os contratos de concessão, foram firmados diversos convênios destinados a viabilizar essa iniciativa, estabelecendo os respectivos objetivos, as atribuições das partes envolvidas e os procedimentos operacionais necessários à sua execução.

6. A partir de 2013, com o início da 3ª Etapa de Concessões, novos convênios foram firmados entre a ANTT, a PRF e as concessionárias, com o intuito de assegurar as condições adequadas para a execução dos serviços de policiamento e apoio à fiscalização do tráfego nas rodovias federais concedidas. Essa adequação foi promovida, principalmente, por meio da aquisição de equipamentos e da contratação de serviços. Os contratos de concessão anteriores, que não previam tais obrigações, foram ajustados para contemplar recursos específicos voltados ao aparelhamento da PRF.

7. Posteriormente, surgiram discussões jurídicas quanto à constitucionalidade da inclusão, de forma compulsória, nos editais de licitação das concessões rodoviárias federais, de obrigações atribuídas às concessionárias relacionadas à implementação de medidas voltadas à segurança pública. A questão foi objeto de análise no Parecer nº 00080/2020/PF-ANTT/PGF/AGU, da Procuradoria Federal junto à ANTT, que concluiu, em síntese, pela viabilidade jurídica de o contrato de concessão prever a construção, reforma e operação de unidades prediais da PRF, por estas se enquadrarem como infraestrutura rodoviária acessória, nos termos do art. 2º, inciso III, da [Lei nº 8.987/1995](#). Contudo, o parecer entendeu não ser mais juridicamente admissível a utilização de recursos contratuais para o aparelhamento da PRF.

8. Desde então, os contratos de concessão celebrados a partir da 2ª Etapa do PROCROFE passaram a incluir, em seus respectivos Planos de Exploração da Rodovia (PER), os quantitativos de edificações administrativas e de apoio operacional a serem reformadas, ampliadas, construídas, reconstruídas ou demolidas.

9. Posteriormente, também foram incluídos no PER modelos e quantitativos de veículos a serem disponibilizados à PRF. No entanto, embora o PER defina o escopo e os parâmetros técnicos para o fornecimento desses veículos, não especifica os procedimentos que devem ser adotados pelas concessionárias para sua efetiva disponibilização.

10. Dessa forma, com base nos princípios da isonomia e da eficiência, torna-se urgente que a GEGIR, no exercício de suas competências regimentais, esclareça, estabeleça e formalize os procedimentos a serem adotados para a disponibilização dos veículos destinados à fiscalização rodoviária pela PRF ou por qualquer outro órgão de trânsito previsto no PER.

V. ANÁLISE

V.A. ARCABUÇO REGULATÓRIO

11. Atualmente, a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#), que estabelece as diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão, dispõe sobre a alteração contratual no que se refere à inclusão, alteração ou reprogramação de obras, ou serviços.

Art. 4º Em caso de divergência entre a regulamentação da ANTT e o contrato de concessão, devem ser observadas as seguintes regras:

I - o contrato de concessão prevalece sobre a regulamentação da ANTT nas matérias em que discipline expressamente;

II - caso o contrato de concessão não discipline suficientemente a matéria, a regulamentação da ANTT deve ser aplicada supletivamente, desde que não contrarie as disposições do contrato;

III - no que o contrato de concessão for omissivo, aplica-se a regulamentação da ANTT.

Parágrafo único. As partes poderão, de comum acordo, optar pela aplicação da regulamentação da ANTT em detrimento do contrato de concessão, mediante adesão expressa à resolução, por meio de aditamento do contrato de concessão.

[...]

Art. 25. O contrato de concessão regula-se pelas leis cabíveis, pela regulação da ANTT e pelos preceitos de direito público, sendo aplicável, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as regras gerais de direito privado.

Art. 26. As referências aos contratos de concessão devem ser interpretadas de modo a abranger eventuais anexos e aditivos que venham a ser celebrados entre as partes, exceto quando o contexto não permitir tal interpretação.

Parágrafo único. No caso de divergência entre:

I - contrato e os anexos, prevalecerá o disposto no contrato;

II - anexos do contrato, prevalecerão aqueles elaborados pelo Poder Concedente; e

III - anexos elaborados pelo Poder Concedente, prevalecerá aquele de data mais recente.

12. Adicionalmente, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) dispõe sobre a inclusão de obrigações e investimentos aos Contratos de Concessão por meio de Revisão Quinquenal. Vejamos:

Art. 9º A concessão é integrada pelos seguintes bens:

I - o sistema rodoviário;

II - os bens vinculados à operação e manutenção do sistema rodoviário e à prestação do serviço público:

a) transferidos à concessionária, conforme listados no termo de arrolamento e transferência de bens; e

b) adquiridos, arrendados ou locados pela concessionária, ao longo do prazo da concessão.

§ 1º A concessionária poderá, durante a execução do contrato de concessão e independentemente de autorização da ANTT, locar, arrendar ou, de qualquer forma, contratar a disponibilização dos bens necessários à prestação do serviço.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a concessionária deverá, ao final da concessão, adquirir, construir ou providenciar bens novos ou em acordo com a vida útil exigida nos termos e condições do contrato de concessão para fins de reversão ao Poder Concedente, sob pena de desconto do valor correspondente na apuração de haveres e deveres, na forma da quinta norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

Art. 10. A ANTT adotará as providências para que o Poder Concedente disponibilize à futura concessionária o acesso a todo o sistema rodoviário para a execução das obras e serviços do contrato de concessão, incluindo os locais com obras de responsabilidade do Poder Concedente.

[...]

Art. 14. A concessionária poderá dispor ou transferir a posse dos bens da concessão:

I - mediante prévia e expressa anuência da Superintendência competente; ou

II - independentemente da anuência da ANTT, se proceder à sua imediata substituição por outros que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos.

§ 1º O procedimento e os critérios para autorização de alienação e transferência da posse dos bens da concessão serão previstos em ato da Superintendência competente.

§ 2º Nos últimos três anos da concessão, a concessionária não poderá alienar ou transferir a posse de quaisquer bens vinculados à concessão, sem a prévia e expressa autorização da ANTT.

Art. 15. A concessionária poderá dispor dos bens móveis da concessão declarados inservíveis, desde que não haja objeção da Superintendência competente no prazo de até 30 (trinta) dias.

§ 1º A concessionária deverá apresentar requerimento à Superintendência competente da ANTT, acompanhado da relação de bens declarados inservíveis e de laudo técnico que ateste sua condição de inservíveis, sem prejuízo de outros documentos e informações que venham a ser solicitados.

§ 2º A Superintendência competente da ANTT comunicará ao DNIT a respeito do requerimento de que trata o § 1º, indicando o prazo de 20 (vinte) dias para que informe o interesse na destinação do bem.

§ 3º Se o DNIT ou a Superintendência competente da ANTT, nesta ordem de precedência, não definir a destinação do bem, a concessionária poderá fazê-lo livremente e auferir a respectiva receita não tarifária.

Art. 16. O tratamento dos bens imóveis observará o disposto no [Decreto nº 8.376, de 15 de dezembro de 2014](#).

Art. 17. A transferência de trecho do sistema rodoviário concedido e de bens da concessão, com redução do objeto do contrato de concessão, poderá ser solicitada:

I - pelo Poder Concedente;

II - por entidade de governo local da Administração estadual, distrital ou municipal; e

III - pela concessionária.

§ 1º A Superintendência competente da ANTT consultará a concessionária, o Poder Concedente, o governo local envolvido e, se for o caso, o DNIT a respeito do requerimento de que trata o caput.

§ 2º Com a anuência das entidades consultadas na forma do § 1º, a ANTT promoverá:

I - a atualização da versão consolidada do programa de exploração da rodovia, com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão na revisão subsequente; e

II - a celebração de termo de arrolamento e transferência de bens com os interessados.

§ 3º O disposto neste artigo se aplica à hipótese de transferência para a concessão de trechos anteriormente sob gestão do Poder Concedente ou de governo local, com ampliação do objeto do contrato de concessão.

13. Esses critérios visam garantir que a transferência de bens da concessão seja realizada de maneira transparente, eficiente e em conformidade com as normativas vigentes, assegurando a continuidade dos serviços e a segurança viária, além de preservar os interesses públicos e privados envolvidos.

14. Finalmente, a Resolução ANTT nº 6.000/2022 admite a transferência da posse e titularidade dos bens, mediante anuência ou substituição por bem equivalente, o que legitima a doação como solução jurídica segura.

V.B. CONTRATOS DE CONCESSÃO E ANEXOS

15. A seguir, apresentamos trechos dos Contratos de Concessão, conforme a modelagem de cada etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCROFE. Estes trechos referem-se à Frente de Serviços Operacionais relacionados à Polícia Rodoviária Federal, a saber:

• 2ª Etapa - Fase I - Contrato do Edital de Concessão nº 004/2007 (Autopista Fluminense - BR-101/RJ):

CAPÍTULO XIII

APARELHAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

13.1 A Concessionária deverá firmar convênio com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, nos termos a serem estabelecidos pela ANTT, para promover o aparelhamento necessário à execução dos serviços de policiamento e apoio à fiscalização na Rodovia concedida.

13.2 Para cumprimento do disposto no item 13.1, a Concessionária proporcionará ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal os meios e instrumentos necessários à fiscalização, a serem indicados pela ANTT, no montante anual de até R\$ 488.800,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais), em valores de julho de 2007, corrigidos conforme estabelecido no item 12.3.

13.3 Os bens e serviços compreendidos no item 13.1 serão aplicados na efetiva contraprestação das atividades definidas nos termos a serem estabelecidos pela ANTT.

13.4 A execução das atividades se dará de forma permanente e sua interrupção acarretará a automática suspensão do fornecimento dos bens e serviços a que se refere o item 13.1.

13.5 Os recursos para o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal serão corrigidos com o mesmo índice e na mesma data da Tarifa Básica de Pedágio.

13.6 Os recursos para o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal quando não utilizados para os fins a que se destinam no exercício, serão revertidos para a modicidade tarifária por ocasião das Revisões Ordinárias.

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

Verba para Aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal

A Concessionária deverá, nos moldes a serem submetidos e aceitos pela ANTT, firmar Convênio com o Departamento da Polícia Rodoviária Federal para, mediante desembolso de recursos financeiros no valor máximo anual estabelecido no Cronograma Financeiro, promover o aparelhamento necessário à execução dos serviços de policiamento e apoio na RODOVIA. Este valor será reajustado com o mesmo índice e na mesma data de reajuste e revisão da tarifa de pedágio. Os valores não utilizados anualmente ensejarão revisão da tarifa básica de pedágio.

[...]

6.9 FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT*

Deverão ser fornecidas viaturas de cor branca caracterizadas, motorização preferencialmente a diesel, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 (quatro) rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, com sistema de comunicação entre os veículos e o posto, com sinalizador automotivo e com GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT. Demais características dos veículos serão definidas pela ANTT.

A Concessionária será responsável pela manutenção e conservação dos veículos, pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos,

excluindo-se o pagamento de multas de trânsito relativas à condução do veículo.

Os veículos deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos necessários e adequados, não devendo ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio.

**(Redação dada pela 8ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária do PER, aprovada pela Resolução n.º 5.008, de 28/01/2016). (Grifo nosso)*

16. No [Contrato do Edital de Concessão nº 004/2007](#) e PER, conforme parcialmente transcritos acima, verifica-se que não consta entre suas obrigações originais a obrigação de disponibilização de viaturas destinadas à fiscalização rodoviária pela PRF ou BPRV. No entanto, por meio da 8ª Revisão Ordinária e da 8ª Revisão Extraordinária, foi incluída a obrigação de fornecimento de viaturas à ANTT, bem como as responsabilidades pela manutenção e conservação desses veículos.

• **3ª Etapa - Fase III - Contrato do Edital de Concessão nº 003/2013 (Nova Rota do Oeste - BR-070/163/MT):**

15.1 O Segurança no Trânsito

15.10.1 A Concessionária deverá disponibilizar a ANTT, ao longo de todo o Prazo da Concessão, a partir do primeiro mês após a Data de Assunção, verba anual para segurança no trânsito, destinada exclusivamente ao custeio de programas relacionados a prevenção de acidentes, educação no trânsito, comunicação e aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal.

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3.4.10 Veículos de fiscalização da ANTT

Escopo

Fornecimento e manutenção de veículos para os postos de fiscalização da ANTT

Parâmetros Técnicos

Deverão ser fornecidas viaturas de cor branca caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 (quatro) rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, com sistema de comunicação entre os veículos e o posto, com sinalizador automotivo e com GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT.

Demais características dos veículos serão definidas pela ANTT

A Concessionária será responsável pela manutenção e conservação dos veículos, pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos, excluindo-se o pagamento de multas de trânsito relativas à condução do veículo

Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessários e adequados

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação

Prazo para implantação e operacionalização do escopo

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão (Grifo nosso)

17. Conforme o [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2013](#) e PER, conforme parcialmente transcritos acima, verifica-se que não consta entre suas obrigações originais a obrigação de disponibilização de viaturas destinadas à fiscalização rodoviária pela PRF ou BPRV. No entanto, o PER original já previa a obrigação de fornecimento de viaturas à ANTT, incluindo as responsabilidades pela sua manutenção e conservação.

• **4ª Etapa - Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021 (CCR RioSP - BR-116/101/RJ/SP):**

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3.4.10 Veículos de Fiscalização da ANTT

3.4.10.1 Veículos de Fiscalização da ANTT

Escopo

Fornecimento e manutenção de veículos para a fiscalização da ANTT.

Parâmetros Técnicos

Deverão ser fornecidas viaturas do tipo camioneta, de cor branca caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, com sistema de comunicação entre os veículos e os postos, com sinalizador automotivo, hodômetro digital de alta precisão e com GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT. Demais características dos veículos serão definidas pela ANTT, inclusive o tipo de combustível.

A Concessionária será responsável pela manutenção e conservação dos veículos, pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos, excluindo-se o pagamento de multas de trânsito relativas à condução do veículo e do combustível.

Os veículos deverão ser equipados dos seguintes equipamentos para auxílio à fiscalização: trenas convencional (50 m) e eletrônica, lanterna, hodômetro de precisão, câmera digital fotográfica/filmadora com GPS (com suporte para veículo) e carregador de celular. As características destes equipamentos serão definidas pela ANTT.

Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio.

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos necessários e adequados.

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.

Prazo para implantação e operacionalização do escopo

Conforme – Tabela 2/3. Cronograma de Implantação Operacional.

[...]

3.4.12 Veículos da Polícia Rodoviária Federal

3.4.12.1 Veículos da Polícia Rodoviária Federal

Escopo

Fornecimento de veículos para o policiamento da rodovia Federal objeto desta concessão.

Parâmetros Técnicos

Deverão ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de cor branca caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicação entre os veículos e os pontos, com sinalizador automotivo.

Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio.

Detalhamento do quantitativo de veículos no Apêndice C.

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.

Prazo para implantação e operacionalização do escopo

Conforme – Tabela 2/3. Cronograma de Implantação Operacional. (Grifo nosso)

Imagem 2 - Cronograma de Implantação Operacional CCR RioSP.

Edificações Administrativas e de Apoio Operacional	
Unidades Operacionais da PRF – Reforma e Ampliação	1
Unidades Operacionais da PRF – Construção	8
Unidades Operacionais da PRF – Reconstrução	3
Unidades Operacionais da PRF – Demolição	14
Delegacias da PRF – Reforma e Ampliação	1
Delegacias da PRF – Construção	2
Delegacias da PRF – Reconstrução	3
Delegacias da PRF – Demolição	0
Pontos de Parada de Descanso para caminhoneiros	4

Veículos	
ANTT	4
Polícia Rodoviária Federal – Caminhonetes SUV	26 und, sendo: 8 und - Ano 1 6 und – Ano 2 6 und – Ano 3 6 und – Ano 4 Substituição a cada 4 Anos.

18. Ainda, no [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2021](#) e PER, transcritos parcialmente acima, há previsão para o fornecimento de viaturas destinadas à fiscalização da ANTT e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Contudo, enquanto o contrato estabelece a obrigação de manutenção e conservação dos veículos da ANTT, não prevê a mesma responsabilidade em relação às viaturas destinadas à PRF.

• 5ª Etapa - Contrato do Edital de Concessão nº 002/2023 (Litoral Pioneiro - BR-153/277/369 e PR-092/151/239/407/408/411/508/804/855):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3.4.10 Fiscalização da ANTT

3.4.10.1 Veículos de Fiscalização da ANTT

Escopo

Fornecimento e manutenção de veículos para a fiscalização da ANTT.

Parâmetros Técnicos

a) Deverão ser fornecidos veículos do tipo caminhonete, de grande porte, à diesel, capacidade acima de 1.000 kg, carroceria sobre chassi, de cor branca, 0 km, caracterizados, com capacidade para 5

ocupantes, tração nas 4 rodas, ABS, Air Bag, direção hidráulica/elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas;

b) O veículo definitivo (D) deverá ser equipado com Sistema de Comunicação entre os veículos e os Escritórios de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária (ESROD) da ANTT, sinalizador automotivo, Hodômetro digital de alta precisão e GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT e CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

c) O veículo provisório (P) poderá ser locado, caso em que não serão exigidos os equipamentos especificados no item "b".

d) A Fiscalização regional da ANTT poderá alterar o tipo do veículo, suas características e redefinir o tipo de combustível, novas tecnologias, porém, limitado ao valor máximo do veículo especificado no item "a".

Para efeito de precificação do valor do veículo, a Concessionária deverá propor um veículo que atenda a todas as especificações técnicas descritas no item "a".

A ANTT recomenda, preferencialmente, a adoção de tecnologias e combustíveis mais sustentáveis.

A Concessionária será responsável pela manutenção, conservação e limpeza dos veículos, pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos, excluindo-se o pagamento de multas de trânsito relativas à condução do veículo e do combustível.

Os veículos deverão ser equipados dos seguintes equipamentos para auxílio à fiscalização: trenas convencional (50 m) e eletrônica, lanterna, hodômetro de precisão, câmera digital fotográfica/filmadora com GPS (com suporte e acessórios) e carregador de celular. As características destes equipamentos serão definidas pela ANTT.

Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio.

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos necessários e adequados.

Parâmetros de desempenho

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.

Prazo para implantação e operacionalização do escopo

Conforme Tabela – Cronograma de Implantação Operacional do PER ANEXO A.

3.4.11 Fiscalização – PRF e BPRv

3.4.11.1 Veículo - Polícia Rodoviária Federal e BPRv

Escopo

Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário Federal e BPRv objeto desta concessão.

Parâmetros Técnicos

Deverão ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de cor branca caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicação entre os veículos e os postos, com sinalizador automotivo. A caracterização dos veículos deverá seguir as normas vigentes de identificação visual. Para PRF, o Regulamento de Identidade Visual em sua edição mais recente e para o BPRv, a Diretriz nº 001/2018 – PM/4-SSCMO em sua última versão.

Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio.

Detalhamento do quantitativo de veículos no Apêndice C.

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.

Prazo para implantação e operacionalização do escopo

Conforme Tabela – Cronograma de Implantação Operacional do PER ANEXO A. **(Grifo nosso)**

Imagem 3 - Cronograma de Implantação Operacional EPR Litoral Pioneiro.

Fiscalização ANTT	
ESROD - Escritórios de Fiscalização ANTT	2
Veículos de Fiscalização da ANTT	2
Terminais Fixos (ANTT)	2
Terminais Móveis (ANTT)	2
Terminais Portáteis (ANTT)	4
Fiscalização PRF	
Base PRF - Polícia Rodoviária Federal	5
Base BPRv - Polícia Rodoviária Estadual	6
Estação Radiobase Existentes (ERBs - PRF/BPRv)	7
Estação Radiobase Novas (ERBs - PRF/BPRv)	3
Veículos de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal **	8
	2 - Ano 1
	2 - Ano 2
	2 - Ano 3
	2 - Ano 4
Veículos de Fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual**	12
	3 - Ano 1
	3 - Ano 2
	3 - Ano 3
	3 - Ano 4

* Pré CFTV (até ano 3) / Pós CFTV (após ano 3).

**A partir do 5º ano será iniciada a reposição das viaturas que completaram 48 meses de uso.

19. Igualmente, o [Contrato do Edital de Concessão nº 002/2023](#) e PER, transcritos parcialmente acima, há previsão para o fornecimento de viaturas destinadas à fiscalização da ANTT e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Contudo, enquanto o contrato estabelece a obrigação de manutenção e conservação dos veículos da ANTT, não prevê a mesma responsabilidade em relação às viaturas destinadas à PRF.

V.C. QUESTIONAMENTOS QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA.

20. Ao analisar os contratos de concessão das diferentes etapas do PROCROFE, verifica-se que, nos casos em que está prevista a disponibilização de veículos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há qualquer definição quanto às obrigações posteriores à entrega das viaturas, nem indicações sobre a forma específica como essa disponibilização deve ser realizada.

21. Ainda, nos contratos que tratam exclusivamente do fornecimento de veículos para a PRF, a exemplo do Contrato do Edital de Concessão nº 002/2023, não se encontra expressamente prevista a obrigação da concessionária de realizar a manutenção, conservação e limpeza dos veículos, tampouco de arcar com o pagamento de taxas, impostos e demais serviços correlatos.

22. Este cenário, entretanto, não se repete no que se refere aos veículos de fiscalização destinados à ANTT, os quais, conforme os Contratos de Concessão, a Concessionária tem a obrigação de manter, conservar e limpar, além de ser responsável pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos.

23. Dessa forma, a manutenção da titularidade dos veículos de policiamento sob a responsabilidade da concessionária pode resultar na imposição de encargos não previstos originalmente no contrato de concessão, bem como responsabilizações jurídicas e fiscais indevidas à Concessionária.

24. Ademais, por se tratar de veículo originalmente destinado à segurança pública, sua utilização exige o cumprimento de normas mais rigorosas e específicas. Nessa linha, a descaracterização integral do bem, ao término de sua vida útil, constitui requisito indispensável, abrangendo a remoção de sirenes, pintura, blindagem e demais equipamentos que o identifiquem como de uso oficial. Cumpre destacar, ainda, que a disponibilização do veículo a particulares somente poderá ocorrer após regular processo de desincorporação patrimonial e alienação por meio de leilão público, em conformidade com a legislação vigente aplicável à administração pública e à gestão de bens móveis.

25. Dessa forma, é necessária a formalização de dispositivo que transfira a titularidade de forma permanente para as respectivas Polícias Rodoviárias.

26. É imprescindível que tal termo disponha de cláusula específica pela qual a Polícia Rodoviária beneficiária se obrigue a utilizar as viaturas, de forma exclusiva, em atividades de policiamento nos trechos rodoviários abrangidos pela Concessão, pelo menos até o encerramento da vida útil contratual prevista, ressalvadas as hipóteses de força maior.

27. Ademais, os veículos deverão atender integralmente ao escopo e aos parâmetros técnicos estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia - PER, constante do respectivo Contrato de Concessão.

28. Caberá à Polícia Rodoviária receptora providenciar, junto ao Departamento de Trânsito competente, a devida transferência da propriedade dos bens, observando os procedimentos e prazos fixados pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
29. Além disso, os encargos decorrentes da transferência do referido bem serão de responsabilidade exclusiva da Concessionária, não lhe sendo conferido o direito de pleitear reequilíbrio econômico-financeiro.
30. Desta forma, a partir da data de recebimento dos veículos, a Polícia Rodoviária será a responsável integral por quaisquer ônus, encargos e eventuais danos decorrentes do uso, guarda ou manutenção dos bens recebidos.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

31. A ausência de previsão contratual que atribua às Concessionárias a responsabilidade pela manutenção, conservação, limpeza, pagamento de impostos, taxas ou contratação de seguros relativos aos veículos fornecidos à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ao Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), conforme previsto no PER, reforça a necessidade de se estabelecer solução que elimine riscos indevidos às Concessionárias e, ao mesmo tempo, assegure a continuidade do serviço público.
32. Nesse contexto, a manutenção da titularidade dos veículos sob responsabilidade da Concessionária pode gerar efeitos adversos, tais como a exposição a obrigações fiscais e administrativas não previstas contratualmente. Tais encargos têm potencial de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de ensejar insegurança jurídica quanto ao correto enquadramento da disponibilização desses bens.
33. Entretanto, nos termos do Parecer nº 00121/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 33055216), a Procuradoria Federal junto à ANTT manifestou-se contrariamente à inclusão da obrigação de aquisição e doação de viaturas à PRF, por configurar afronta ao disposto no art. 144, §2º, da Constituição Federal, entendimento já consolidado por aquela unidade jurídica.

45. Além disso, de forma divergente do entendimento manifestado por esta Procuradoria no PARECER 274/2022/PF-ANTT/PGF/AGL (50500.097795/2021-31) - notadamente de que "tratando-se de bem da concessão, bem que será revertido ao poder concedente ao final do contrato, passa a ser inapropriado cogitar de doação à PRF" -, verifica-se que o escopo da pretendida cláusula "3.4.13 – Veículos da Polícia Rodoviária Federal - PRF" foi definido, justamente, como: "Fornecimento e doação de veículos para o policiamento da rodovia Federal objeto desta concessão, quando relacionados no PER" (grifou-se).

46. Isso posto, com base nos elementos constantes dos autos até a presente data, evidencia-se que a inclusão da cláusula "3.4.13 – Veículos da Polícia Rodoviária Federal - PRF", nos termos propostos, carece de amparo legal e configura afronta ao art. 144, §2º da CF/88, ao tentar transferir à concessionária a obrigação de custeio de atividade-fim de órgão estatal federal cuja manutenção é dever constitucional da União.

47. A citada cláusula contratual, em verdade, materializa o conceitualmente extinto modelo de "verba de aparelhamento da PRF", expressamente rejeitado por este Órgão de Assessoramento Jurídico em diversas oportunidades pretéritas. Doação de viaturas, além de incompatível com o ordenamento constitucional, fere o entendimento consolidado manifestado por esta PF/ANTT ao contrariar a lógica de bem da concessão e a sistemática de bens reversíveis, revelando-se juridicamente inadequado.

34. Diante disso, mostra-se necessária a realização de consulta jurídica específica, a fim de confirmar a possibilidade de transferência de titularidade, para conferir segurança jurídica às Concessionárias quanto à disponibilização dos veículos, sem que estas incorram nos riscos aqui apontados.

VII. QUESTIONAMENTOS À PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À ANTT

35. A seguir, apresentamos alguns questionamentos para apreciação da Procuradoria Federal:

- **Dispositivo legal aplicável** - Qual seria o dispositivo legal passível de ser utilizado pelas concessionárias para a disponibilização de viaturas à Polícia Rodoviária Federal, quando contempladas nos contratos de concessão? O objetivo é assegurar a adequada transferência de responsabilidade fiscal e jurídica, além de evitar a imposição de encargos não previstos originalmente nos contratos.
- **Reversibilidade do bem** - Considerando que tais veículos possuem vida útil contratual, após a qual sua disponibilização a particulares somente poderia ocorrer mediante regular processo de desincorporação patrimonial e alienação por leilão público, em conformidade com a legislação aplicável à administração pública e à gestão de bens móveis, bem como a necessidade de descaracterização integral do bem, o que, na prática, se revela financeiramente inviável, qual seria o tratamento jurídico-regulatório mais adequado para esses ativos?

VIII. ENCAMINHAMENTO

36. Finalmente, o entendimento técnico exarado na presente Nota Técnica deverá ser encaminhado para ciência e manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT.
37. Posteriormente, será encaminhado para conhecimento da SUROD, GEENG, GEFOP, GERER, GEGEF e CORODs, e para providências das Coordenações da GEGIR.
38. Além disso, será encaminhado um Ofício Circular às Concessionárias de Rodovias Federais, com as orientações técnicas pertinentes sobre o entendimento do caso em tela.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

De acordo.

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 14/10/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 14/10/2025, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35070334** e o código CRC **6D878A5E**.

Referência: Processo nº 50500.019285/2025-56

SEI nº 35070334

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br